



Nr. 335 Besprechung mit Parteiführern. 16. April 1926, 10 Uhr

R 43 I/1411 , Bl. 120-122

Anwesend: Luther, Marx; StS v. Schubert, Joel; MinDir. Pünder, Kiep; MinR Offermann, Jonas; für das Zentrum: v. Guérard, Bell, Schulte, Becker (Arnsberg); für die DVP: Scholz, Wunderlich, Kahl; für die DDP: Frhr. v. Richthofen, Lüders, Haas; Protokoll: RegR Wienstein (Punkt 1), MinR Wachsmann (Punkt 2).

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. Fürstenauseinandersetzung.
2. Gesetz über den Volksentscheid.

1. Fürstenauseinandersetzung.

Der Reichskanzler führte aus, daß nach seiner Ansicht an der Zusammensetzung des Reichssondergerichts in der nunmehr vorgesehenen Form nichts mehr geändert werden dürfe¹. Er wies unter anderem, ohne Widerspruch zu finden, darauf hin, daß über folgenden Satz Klarheit bestehen müsse: „Was das Fürstenhaus mit Früchten des Staatseigentums erworben habe, sei Privateigentum².“ Sehr umstritten wurde sodann noch die Frage der Rückwirkungen im § 6 des Kompromißentwurfs³.

¹ Betrifft § 1 des seit 12. 3. dem Rechtsausschuß vorliegenden (2.) Kompromißentwurfs der Koalitionsparteien. Zum Inhalt und zu den Änderungswünschen verschiedener RT-Fraktionen s. Dok. Nr. 302, dort auch Anm. 7. – Im Rechtsausschuß werden hierzu am 21. 4. folgende Anträge eingebracht: 1) Antrag der SPD: „Die Mitglieder des Gerichts sowie die notwendigen Stellvertreter wählt der Reichstag.“ 2) Antrag der DNVP: „Das Reichssondergericht ist unter Vorsitz des Reichsgerichtspräsidenten aus einem Senat des Reichsgerichts zu bilden, zu dem zwei weitere Mitglieder hinzutreten.“ Letztere werden „für jeden Streitfall, je eines auf Vorschlag des Landes und der anderen Partei, vom Präsidenten des Reichsgerichts berufen“ (Drucks. des Rechtsausschusses Nr. 208 und 209 in R 43 I/2206 , Bl. 364 f.). Beide Anträge werden in der am gleichen Tage stattfindenden Ausschußsitzung abgelehnt (gedr. Protokoll in R 43 I/2210 , Bl. 111-115, hier: Bl. 114).

² Muß wohl heißen: Staatseigentum. § 5 des (2.) Kompromißentwurfs bestimmt hierzu in seiner neuesten, vom RJMin. am 14. 4. an die Rkei übersandten Fassung: „(1) In dem Verfahren auf Gesamtauseinandersetzung stellt das Reichssondergericht, soweit darüber unter den Parteien Streit besteht, auf Grund von Reichs- und Landesrecht fest, was von den zur Auseinandersetzungsmasse gehörigen Vermögenstücken Staatseigentum und was Privateigentum ist. (2) Als Staatseigentum gilt, was das Fürstenhaus oder seine Mitglieder erworben haben a) auf Grund von Handlungen, die sie nur kraft ihrer staatsrechtlichen Stellung vornehmen konnten oder sonst auf Grund des Völker-, Staats- oder übrigen öffentlichen Rechts mit Ausnahme der unter Zustimmung einer Volksvertretung verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze, b) gegen Leistungen, die sie nur kraft ihrer staatsrechtlichen Stellung bewirken konnten. (3) Als Privateigentum des Fürstenhauses oder seiner Mitglieder gilt, was sie auf Grund eines Privatrechtstitels erworben haben a) mit privaten Mitteln, b) unentgeltlich (im Erbgang, als Mitgift, auf Grund privater Schenkung oder aus ähnlichen Gründen) und auch ohne eine Gegenleistung, die sie nur kraft ihrer staatsrechtlichen Stellung bewirken konnten. (4) Als Privatrechtstitel gilt nicht die Ersitzung, wenn festgestellt wird, daß der Besitz, auf dem sie beruht, auf eine der in Abs. 2 bezeichneten Erwerbsarten erlangt ist.“ (R 43 I/2206 , Bl. 260-267, hier: Bl. 262).

³ Vgl. hierzu Anm. 3 zu Dok. Nr. 334.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seiner Ansicht die Rückwirkung sich nur auf nach der Staatsumwälzung des Jahres 1918 ergangene rechtskräftige Urteile erstrecken dürfe. Nur in dieser Fassung halte er den Kompromißentwurf für tragbar.

Der Abgeordnete *Frhr. von Richthofen* erklärte, daß er hierüber noch die Preußische Staatsregierung fragen müsse. Nur unter der Bedingung könne er seine Unterschrift unter den Kompromißentwurf setzen.

Der *Reichskanzler* stellte sodann Übereinstimmung der anwesenden Vertreter der Regierungsparteien darüber fest, daß der Entwurf nunmehr von den Vertretern der Regierungsparteien unterschrieben und tunlichst bald dem Rechtsausschuß zugeleitet werden solle.

Das Einverständnis des Abgeordneten Dr. *Pfleger* will der Abgeordnete Geheimrat Dr. *D. Kahl* telegrafisch einholen ⁴.

2. Gesetz über den Volksentscheid.

Der *Reichskanzler* teilte den Parteien mit, daß auf Grund des von dem Abg. *Best* betriebenen Volksbegehrens über eine höhere Aufwertung ⁵ die Regierung sich dahin schlüssig gemacht habe, im Wege einer authentischen Interpretation klarzustellen, daß unter die Bestimmung des Art. 73 Absatz 4 ⁶ auch eine Regelung der Aufwertung falle, weil eine erhöhte Aufwertung sowohl den Haushalt belaste als auch zur Deckung steuerliche Maßnahmen erforderlich mache; auch die nicht rein auf Aufwertung abzielenden Bestimmungen des Bestschen Entwurfs, wie z. B. diejenigen über Mietzinsregelung, würden indirekt den Haushalt belasten, daher falle der ganze Gesetzentwurf unter den Art. 73 Absatz 4. Es sei aber erforderlich, dies klarzustellen.

Der Abg. *Scholz* hielt es für bedenklich, dem Herrn Reichspräsidenten auch für diese Beschränkung der Aufwertung die Verantwortung zuzuschieben. Nach seiner Meinung sei es zweifelhaft, ob nicht mehr als eine Auslegung, nämlich eine Ergänzung der Reichsverfassung vorliege. Er halte es daher für zweckmäßiger, gleich den direkten Weg zu gehen und die Verfassung in der Richtung abzuändern, daß Volksbegehren zugunsten einer finanziellen Besserstellung bestimmter Bevölkerungskreise ausgeschaltet würden.

Der Abg. *Bell* hielt es für taktisch richtiger, die beabsichtigten Maßnahmen nicht von vornherein als Verfassungsänderung zu bezeichnen, sondern sich entsprechend den Regierungsvorschlägen auf den Standpunkt zu stellen, daß es sich um eine authentische Interpretation handele.

Der Abg. *Becker* schloß sich diesem Standpunkt an und verwies darauf, daß der Herr Reichspräsident die Verantwortung im Rahmen des Art. 73 Abs. 4 zu tragen habe und daher auch alle Auslegungen dieser Bestimmung decken müsse.

Der *Reichsminister der Justiz* unterstrich nachdrücklich, daß ein Volksbegehren nach dem Antrage *Best* und noch mehr ein solches nach den zu erwartenden weiteren Anträgen ein finanzielles Unheil bedeuten würde. Es sei daher von seiten der Regierung die größte Brutalität zur Abwendung eines drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs erforderlich.

Der *Reichsminister des Innern* schloß sich diesem Standpunkt an. Es sei nötig, mit aller Schärfe von vornherein gegen den Wahnsinn der Bestschen Bestrebungen aufzutreten. Er stellte fest, daß die Parteien sämtlich materiell der Meinung seien, daß gegen die Absichten der Aufwertungsfreunde mit allem Nachdruck eingeschritten werden müsse.

Der Abg. v. *Richthofen* erklärte die augenblickliche Unruhe hinsichtlich der Aufwertungsgesetze damit, daß diese in manchen Punkten nicht zureichend seien. Es gebe eine erhebliche Anzahl von

⁴ Der neue (3.) Kompromißentwurf wird noch am gleichen Tage von den Abg. *Schulte*, *Wunderlich*, v. *Richthofen* und *Pfleger* dem Rechtsausschuß vorgelegt. Die Fassung der §§ 1, 5 und 6 entspricht den vom RK vorgeschlagenen Regelungen (Drucks. des Rechtsausschusses Nr. 206 in R 43 I/2206, Bl. 359-363).

⁵ Vgl. Anm. 4-6 zu Dok. Nr. 327 und Dok. Nr. 332.

⁶ S. Anm. 4 zu Dok. Nr. 332.

Gerichtsentscheidungen, die das Aufwertungsgesetz praktisch außer Kurs setzten. Es sei daher seiner Meinung nach erwünscht, im Wege der Gesetzgebung einige Änderungen des Aufwertungsgesetzes durchzuführen, ohne daß dabei an der Grundlage gerüttelt werden dürfe. Wenn von irgendeiner Seite Änderungsanträge gestellt werden sollten, so sollten sich die Regierungsparteien vorher darüber schlüssig werden, ob sie eine Novelle in diesem oder jenem Sinne unterstützen wollten.

Der *Reichskanzler* betonte mit allem Nachdruck, daß für die Reichsregierung eine Änderung der Aufwertungsgesetze überhaupt nicht in Frage komme. Wenn sie in einem Punkt nachgäbe, so wäre dann unvermeidlich, daß von allen Seiten neue Anträge eingebracht würden. Die Reichsregierung sei daher entschlossen, weder die Volksbegehren noch irgendwelche Abänderungsanträge zuzulassen. Sie würde die Verantwortung für die Folgen nicht übernehmen können und daher zurücktreten müssen, wenn die Parteien sich diesem Standpunkt nicht anschließen.

Der Abg. v. Guérard erklärte für seine Fraktion das grundsätzliche Einverständnis mit den Absichten der Regierung. Die Anregung des Abg. v. Richthofen halte er nicht für zweckmäßig, er sei vielmehr dafür, daß mit größter Beschleunigung die geplanten Abwehrmaßnahmen gegen das Volksbegehren getroffen würden.

Die Abg. Lüders wies auf die Schwierigkeiten hinsichtlich der Fürstenabfindung hin.

Der Abg. *Wunderlich* hielt eine Verabschiedung des geplanten Volksentscheidgesetzes nicht für dringlich, da seiner Meinung nach das Volksbegehren einen Erfolg nicht haben werde.

Der *Reichskanzler* stellte abschließend die Zustimmung sämtlicher Parteien zu den Plänen der Regierung fest und behielt die Formulierung des Gesetzentwurfes einer auf den 20. April einzuberufenden Kabinettsitzung vor, da nach Übereinstimmung der Parteien schleuniges Handeln unbedingt notwendig sei ⁷.

⁷ Das Kabinett behandelt diesen GesEntw. erst in seiner Sitzung am 21. 4. (Dok. Nr. 340, P. 3).

Zitierhinweis

Nr. 335 Besprechung mit Parteiführern. 16. April 1926, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1275–1278 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D335>